คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๗/๒๕๖๘

นาง ล โจทก์
บริษัท ซ จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙, ๕๗๕ และ ๑๑๖๗

เรื่อง โจทก์ฟ้องว่าจำเลยไม่จ่ายเงินโบนัสตามความสามารถให้แก่โจทก์ตามหนังสือข้อตกลงที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า หนังสือข้อตกลงจ่ายเงินโบนัสดังกล่าวมีเพียงลายมือชื่อของนาย จ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการในขณะนั้นโดยไม่ได้ประทับตราสำคัญของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนือขอบอำนาจของกรรมการ ข้อตกลงดังกล่าวไม่มีผลผูกพันจำเลย ดังนั้น จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสตามความสามารถให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานตำแหน่งสุดท้าย คือ ผู้จัดการทั่วไป ควบคู่กับตำแหน่งรองประธานบริษัท ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๐,๐๐๐ หยวน คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ – ๑๖๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑๘ ของเดือน เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ โจทก์และจำเลยทำหนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสตามความสามารถให้แก่โจทก์ มีข้อตกลงว่า หากโจทก์สามารถทำกำไรให้จำเลยทั้งปีมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท จำเลยจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๕ จากยอดเงินกำไรของจำเลยในปีนั้น กำหนดจ่ายเงินโบนัสครั้งแรกในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ หากจำเลยกระทำผิดเงื่อนไข จำเลยจะต้องจ่ายเงินร้อยละ ๘๐ จากยอดเงินกำไรของจำเลย (ไม่ครอบคลุมถึงเงินโบนัสตามความสามารถร้อยละ ๑๕ จากยอดเงินกำไรที่ตกลงไว้เดิม) เป็นค่าปรับกรณีผิดเงื่อนไขข้อตกลง โจทก์ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทตั้งใจทำให้จำเลยมีกำไรสุทธิในปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๖๓,๗๐๑,๐๕๓.๗๑ บาท แต่เมื่อถึงกำหนดจ่ายเงินโบนัสในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ จำเลยเพิกเฉยไม่จ่ายเงินโบนัสและปลดโจทก์ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปและรองประธานบริษัท ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำเลยมีหนังสือแจ้งเลิกจ้างโจทก์ผ่านแอปพลิเคชัน WeChat การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินโบนัสตามความสามารถ ๓๙,๕๕๕,๑๕๘.๐๖ บาท และค่าปรับจากการผิดเงื่อนไขข้อตกลง ๒๑๐,๙๖๐,๘๔๒.๙๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกร้องเงินโบนัสและเงินค่าปรับ เนื่องจากจำเลยไม่ได้ทำหนังสือข้อตกลงกับโจทก์ หนังสือข้อตกลงดังกล่าวทำกันเองระหว่างโจทก์กับนาย จ อดีตประธานกรรมการบริษัทจำเลยซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว นาย จ ไม่มีอำนาจทำหนังสือข้อตกลงดังกล่าวกับโจทก์ ไม่เคยแจ้งให้กรรมการรายอื่นทราบ ทั้งมิได้ประทับตราสำคัญของบริษัทตามหนังสือรับรองและตามที่ระบุในหนังสือข้อตกลง จึงไม่มีผลผูกพันจำเลย ไม่เคยแต่งตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการทั่วไป เนื่องจากมีนาย พ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่แล้ว

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนปัจจุบัน โจทก์ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทเพียงตำแหน่งเดียว และไม่มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจำเลย ทั้งไม่เคยบริหารงานใดอันให้เกิดรายได้แก่จำเลย ทำเพียงงานธุรการ รายได้จากการประกอบกิจการเกิดจากการบริหารงานของกรรมการและพนักงานระดับบริหารคนอื่น ๆ ผลกำไรที่จำเลยได้รับจากการประกอบกิจการในปี ๒๕๖๕ ไม่ได้เกิดจากการบริหารงานของโจทก์และจำเลยมีกำไรสุทธิในปี ๒๕๖๕ เพียง ๑๕,๓๓๕,๖๓๑.๔๘ บาท จำเลยปลดโจทก์ออกจากตำแหน่งรองประธานบริษัท เนื่องจากโจทก์ละทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรโดยเดินทางไปประเทศจีนและไม่ได้ปฏิบัติงานในประเทศไทยอีกตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำเลยไม่ต้องรับผิดจ่ายเงินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นบุคคลสัญชาติจีน ระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ จำเลยมีนาย จ นาย ซ นาย อ และนาง ม เป็นกรรมการ โดยนาย จ เป็นประธานบริษัท และระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงปัจจุบัน มีนาย ซ นาย อ นาง ม และนาย ฉ เป็นกรรมการ โดยกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยตามหนังสือรับรอง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยประธานบริษัท ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานบริษัท โจทก์ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๐,๐๐๐ หยวน คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๖๐,๐๐๐ บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน) กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑๘ ของเดือน โจทก์ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ แล้ววินิจฉัยว่า แม้ว่าหนังสือข้อตกลงมีการลงลายมือชื่อโดยนาย จ ซึ่งเป็นกรรมการจำเลยในขณะนั้น แต่เมื่อไม่มีการประทับตราสำคัญของจำเลยตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองและตามที่กำหนดถึงการมีผลผูกพันจำเลยไว้ในหนังสือดังกล่าว จึงไม่สมบูรณ์ในฐานะเป็นผู้แทนของจำเลย ประกอบกับไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลยได้ให้สัตยาบันหรือเข้าถือเอาประโยชน์จากหนังสือดังกล่าว จึงไม่มีผลผูกพันจำเลย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชำระเงินโบนัสตามความสามารถและค่าปรับตามหนังสือข้อตกลงตามฟ้อง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการเดียวว่า จำเลยต้องจ่ายเงินโบนัสตามความสามารถตามข้อตกลงให้แก่โจทก์หรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์บรรยายฟ้องโดยมิได้กล่าวถึงนิติกรรมสัญญาในลักษณะทำเป็นหนังสือดังเช่นสัญญาซื้อขายที่ดิน แต่จำเลยให้การว่าหนังสือข้อตกลงไม่เป็นไปตามหนังสือรับรองนิติบุคคลจำเลยที่ต้องลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ ข้อต่อสู้นี้จึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทในคดี การที่ศาลแรงงานภาค ๒ ยกขึ้นมาวินิจฉัยจึงไม่ชอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ มิได้กำหนดแบบของสัญญาจ้างแรงงานว่าจะต้องทำเป็นหนังสือ ข้อตกลงเกี่ยวกับเงินโบนัสเป็นข้อตกลงที่นายจ้างกำหนดขึ้นภายหลังสัญญาจ้างแรงงานมีผลบังคับ การที่นายจ้างกำหนดรายละเอียดการจ่ายเงินโบนัสหรือประโยชน์อื่นแก่ลูกจ้าง นายจ้างสามารถกระทำได้ฝ่ายเดียวและไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือ

หรือต้องทำโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญตามหนังสือรับรองเพียงทำด้วยวาจาก็มีผลผูกพันใช้บังคับได้ การทำข้อตกลงเกี่ยวกับเงินโบนัสเป็นเอกสารที่ทำขึ้นภายในบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการตกลงจ่ายเงินโบนัส จึงไม่ต้องประทับตราสำคัญของจำเลย การที่ศาลแรงงานภาค ๒ ตีความว่าหนังสือข้อตกลงไม่มีผลผูกพันจำเลย เพราะไม่มีการประทับตราสำคัญของจำเลยตามหนังสือรับรอง เป็นการตีความกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง ตามข้อความในหนังสือข้อตกลงระบุเพียงว่า ฝ่าย ก ประทับตรา มิได้ระบุว่า ลงลายมือชื่อและประทับตรา จึงยืนยันตัวจำเลย ซึ่งเป็นฝ่าย ก ได้ ๒ รูปแบบ คือ (๑) การลงลายมือชื่อ และ (๒) การประทับตราชื่อ ของนาย จ ซึ่งถือเสมือนการลงลายมือชื่อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙ วรรคสอง ดังนั้น การที่นาย จ ลงลายมือชื่อเพียงอย่างเดียวก็มีผลสมบูรณ์แล้ว ทั้งในทางปฏิบัติจำเลยมิได้เคร่งครัดว่าการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในนามบริษัทจำต้องมีการประทับตราบริษัททุกครั้ง เมื่อนาย จ เป็นประธานบริษัทจำเลย มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาด ถือเป็นตัวแทนโดยปริยายและถือได้ว่าบริษัทจำเลยเชิดนาย จ เป็นตัวแทนในการทำหนังสือข้อตกลง จึงมีผลผูกพันจำเลย จำเลยให้การต่อสู้ว่าหนังสือข้อตกลงฉบับดังกล่าวไม่มีผลผูกพันจำเลย เนื่องจากนาย จ มิได้ประทับตราสำคัญของจำเลยตามหนังสือรับรองและตามที่ระบุในหนังสือข้อตกลง คดีจึงมีประเด็นแห่งคดีโดยตรงว่าหนังสือข้อตกลงฉบับดังกล่าวมีผลผูกพันให้จำเลยต้องรับผิดชดใช้เงินโบนัสตามความสามารถแก่โจทก์ตามข้อตกลงหรือไม่ อันเป็นประเด็นข้อพิพาทที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดไว้ด้วยแล้ว การที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยถึงอำนาจในการนำหนังสือข้อตกลงของนาย จ อดีตประธานและกรรมการของจำเลย โดยพิจารณาถึงอำนาจกรรมการตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรอง และที่กำหนดไว้ในหนังสือข้อตกลงดังกล่าว จึงเป็นการวินิจฉัยตามประเด็นแห่งคดีแล้ว มิใช่กรณีที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิฉัยนอกประเด็นตามที่โจทก์กล่าวอ้างในอุทธรณ์ แม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๕ มิได้กำหนดแบบของสัญญาจ้างแรงงานว่าจะต้องทำเป็นหนังสือรวมทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดแบบของข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหนังสือข้อตกลงที่ระบุไว้ว่า “ข้อ ๗ ข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นสี่ฉบับ มีผลในวันที่ฝ่าย ก ประทับตรา และฝ่าย ข ลงนามในข้อตกลง...” แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของฝ่าย ก คือ จำเลย กับฝ่าย ข คือโจทก์ที่กำหนดให้มีผลผูกพันในวันที่จำเลยประทับตรา และโจทก์ลงนามในข้อตกลง ซึ่งเป็นการกำหนดถึงการประทับตราและการลงนามอันเป็นการกระทำที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และแม้จำเลยไม่เคร่งครัดว่าการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในนามบริษัทจะต้องมีการประทับตราบริษัททุกครั้งก็ตาม แต่การประทับตราสำคัญของจำเลยถือเป็นเงื่อนไขที่มีผลถึงความสมบูรณ์ของข้อตกลงตามที่คู่สัญญากำหนดไว้ กรณีจึงต้องกระทำตามข้อสัญญาที่กำหนดไว้ดังกล่าว เมื่อพิจารณาขอบแห่งอำนาจของกรรมการในการทำนิติกรรมใด ๆ ให้มีผลผูกพันจำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรอง ที่มีนาย จ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลย ในขณะทำหนังสือข้อตกลงฉบับดังกล่าว ได้ระบุไว้ในข้อ ๓ ว่า จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เมื่อปรากฏว่า ฝ่ายจำเลยมีเพียงการลงลายมือชื่อของนาย จ โดยมิได้ประทับตราสำคัญของจำเลย จึงเป็นการทำหนังสือข้อตกลง โดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนือขอบอำนาจตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรอง และไม่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือข้อตกลงฉบับดังกล่าว จึงไม่มีผลผูกพันจำเลย นอกจากนี้ ข้อสัญญาข้อ ๗ ที่ระบุว่า “...มีผลในวันที่ฝ่าย ก. ประทับตรา...” คำว่า “ประทับตรา” ย่อมหมายถึงประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งสอดคล้อง

กับอำนาจกระทำการของกรรมการที่จะมีผลผูกพันบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง มิใช่หมายถึงการประทับตราชื่อของนาย จ ดังที่โจทก์อ้างถึงการทำเอกสารภายในอื่นของจำเลยที่มีเพียงการประทับตราชื่อนาย จ ในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์อ้างว่า การประทับตราชื่อของนาย จ ถือเสมือนการลงลายมือชื่อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙ วรรคสอง เมื่อนาย จ เป็นประธานบริษัทมีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดถือเป็นตัวแทนโดยปริยายและถือได้ว่าบริษัทจำเลยเชิดนาย จ เป็นตัวแทนในการทำหนังสือข้อตกลง เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙ วรรคสอง ที่กำหนดว่า ตราประทับที่ทำลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อ หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้วให้ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ ก็มิใช่กรณีที่กฎหมายถือว่าการลงลายมือชื่อเป็นการประทับตราดังที่โจทก์กล่าวอ้างในอุทธรณ์เช่นกัน กรณีจึงถือไม่ได้การลงลายมือชื่อของนาย จ เป็นการประทับตราตามที่กำหนดไว้ในหนังสือข้อตกลง ข้อ ๗ และแม้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๖๗ จะบัญญัติว่า ความเกี่ยวพันกันในระหว่างกรรมการและบริษัทและบุคคลภายนอกนั้น ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยตัวแทน แต่เมื่อได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่าการประทับตราสำคัญของจำเลยเป็นเงื่อนไขประการสำคัญที่มีผลถึงความสมบูรณ์ของหนังสือข้อตกลง จึงไม่อาจนำหลักการเรื่องตัวแทนเชิดหรือตัวแทนโดยปริยายมาพิจารณาถึงความรับผิดของจำเลยซึ่งเป็นตัวการต่อโจทก์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในกรณีนี้ได้ ศาลแรงงานภาค ๒ ยังฟังข้อเท็จจริงด้วยว่าไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลยได้ให้สัตยาบันหรือเข้าถือเอาประโยชน์จากหนังสือดังกล่าว จำเลยจึงไม่ต้องผูกพันตามหนังสือข้อตกลงที่ทำขึ้นโดยนาย จ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสตามความสามารถตามหนังสือข้อตกลงฉบับดังกล่าวให้แก่โจทก์ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน
